Assurance de la responsabilité civile des diagnostiqueurs et auditeurs immobiliers

Document d'informations sur le produit d'assurance

Assureur : ACHEEL, 128 rue La Boétie • 75008 Paris - SIREN 879605350 • SA au capital de 330 800 euros, Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459,75436 Paris) Assureur Protection juridique : CFDP ASSURANCES, Immeuble l'Europe • 62 rue de Bonnel • 69003 LYON - SIREN 958506156 • SA au capital de 1.692.240 euros, Entreprise régie par le Code des assurances et soumise à l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 4 Place de Budapest CS 92459,75436 Paris)

Distributeur : ASSURANCES GESTION SERVICES, SAS de courtage en assurances à capital variable minimum de 1 020 000 Euros. Immatriculée à l'ORIAS dans la catégorie courtier d'assurances sous le numéro : 07 000 197 (www.orias.fr) – RCS Toulouse : 340 973 775 – Siège social : 52 boulevard Gabriel Koenigs 31300 TOULOUSE.

Produit : Responsabilité Civile Professionnelle et Responsabilité Civile Exploitation - Diagnostic et audit immobilier

Ce document présente un résumé des principales garanties et exclusions du produit. Il n'est pas personnalisé et ne prend pas en compte vos besoins et demandes spécifiques. Les informations qu'il contient ne sont pas exhaustives. L'information complète figure dans les documents précontractuels et contractuels, notamment les Conditions Générales, les Conditions Particulières, le devis et la fiche d'information et de conseil.

De quel type d'assurance s'agit-il ?

Cette assurance couvre, dans les limites et conditions du contrat, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les diagnostiqueurs et auditeurs immobiliers du fait des activités expressément déclarées aux Conditions Particulières. Elle comprend une garantie de responsabilité civile professionnelle / après prestation, une responsabilité civile exploitation, une garantie défense pénale et recours et Protection juridique.

Qu'est-ce qui est assuré ?

✓ **Responsabilité civile professionnelle / après prestation :** Dommages corporels, matériels et immatériels, consécutifs ou non, causés aux tiers par une faute, erreur, omission, négligence ou mauvaise exécution dans une activité déclarée.

✓ **Responsabilité civile exploitation :** dommages causés aux tiers au cours de la vie courante de l'entreprise, notamment du fait des locaux, du personnel ou des moyens d'exploitation.

✓ Extensions incluses selon les montants prévus aux Conditions Particulières : faute inexcusable de l'employeur, dommages immatériels non consécutifs, atteinte accidentelle à l'environnement, dommages aux biens confiés ou prêtés, vol par préposé.

✓ Défense pénale et recours dans les conditions et limites prévues au contrat.

✓ Deux niveaux de couverture sont proposés. Les plafonds et franchises applicables sont ceux indiqués au devis et aux Conditions Particulières.

✓ Protection Juridique dans les conditions et limites prévues (Protection pénale, Protection clients, fournisseurs, Protection du patrimoine professionnel, Protection sociale, administrative et prud'homale, …).

Qu'est-ce qui n'est pas assuré ?

✖ Les activités qui ne sont pas expressément déclarées comme garanties aux Conditions Particulières.

✖ Les faits, circonstances, litiges ou sinistres connus de l'assuré avant la prise d'effet du contrat.

✖ Les prestations relevant de l'assurance décennale obligatoire, sauf pour les seules garanties RC professionnelle et RC exploitation lorsque l'assuré justifie d'une assurance décennale valide, dans les conditions prévues aux Conditions Particulières.

✖ Les promesses ou garanties de rendement, de résultat, de production, de retour sur investissement, de gains ou de performance, notamment énergétique ou financière.

✖ Les pertes liées à un acte ou incident cyber.

✖ Les montants restant à la charge de l'assuré au titre des franchises ainsi que les dommages dépassant les plafonds de garantie.

Y-a-t-il des exclusions à la couverture ?

PRINCIPALES EXCLUSIONS DU CONTRAT

! La faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré et les violations délibérées des règles légales, réglementaires, de sécurité ou des règles de l'art.

! Les amendes, pénalités, astreintes et sanctions pécuniaires.

! Les coûts de reprise, de réparation ou de remplacement de la prestation ou du produit de l'assuré lui-même.

! Les engagements contractuels aggravant la responsabilité au-delà du droit commun, sauf dérogation expresse.

! Les litiges liés aux honoraires, à la facturation, aux contrats de travail, à la fiscalité ou à la responsabilité personnelle des dirigeants.

! Pour l'audit énergétique : les missions de maîtrise d'œuvre ou de louage d'ouvrage relevant de la décennale et les audits ne comportant pas la mention contractuellement requise sur le caractère indicatif des chiffrages de travaux.

Où suis-je couvert(e) ?

En France métropolitaine, en Corse et dans les départements et régions d'outre-mer.

Quelles sont mes obligations ?

Sous peine de nullité, de réduction d'indemnité ou de non-garantie selon les cas :

▪ À la souscription : répondre exactement et complètement aux questions posées, déclarer les activités exercées, les antécédents et toute circonstance permettant d'apprécier le risque.
▪ En cours de contrat : déclarer dans les délais prévus toute circonstance nouvelle aggravant le risque ou créant un risque nouveau, notamment toute modification d'activité.
▪ Pour l'audit énergétique : insérer dans chaque rapport la mention prévue aux Conditions Particulières précisant que les montants de travaux sont indicatifs et que tout chiffrage précis relève d'un professionnel compétent.
▪ En cas de sinistre ou de réclamation : informer l'assureur ou son gestionnaire dès que possible et au plus tard dans les cinq jours ouvrés, transmettre tout document reçu et ne pas reconnaître sa responsabilité ni transiger sans accord.

Quand et comment effectuer les paiements ?

La cotisation, les taxes et les frais sont indiqués au devis et aux Conditions Particulières. Ils sont payables aux échéances convenues, selon le fractionnement retenu. En cas de non-paiement dans les délais, les garanties peuvent être suspendues puis le contrat résilié dans les conditions prévues par le Code des assurances et les Conditions Générales.

Quand commence la couverture et quand prend-elle fin ?

Le contrat prend effet à la date indiquée aux Conditions Particulières, sous réserve du respect des conditions de souscription et de paiement. Il est conclu jusqu'à la première échéance principale puis se renouvelle tacitement d'année en année, sauf résiliation dans les cas et délais prévus au contrat. La garantie est déclenchée par la réclamation. Après la résiliation ou l'expiration, un délai subséquent de cinq ans s'applique dans les conditions prévues aux Conditions Générales (protection juridique non concernée).

Comment le contrat peut-il être résilié ?

À l'échéance annuelle, en respectant le préavis indiqué aux Conditions Particulières, en principe deux mois.
▪ En cas de diminution du risque si l'assureur refuse de réduire la cotisation.
▪ Après certains changements de situation ou en cas de résiliation par l'assureur d'un autre contrat après sinistre, dans les conditions légales.
▪ Selon les autres cas de résiliation prévus par le Code des assurances et les Conditions Générales.